

Registro de cambios · Contrato Sports World V4.4

Contrapropuesta de EL PRESTADOR frente al borrador marcado por EL CLIENTE (13 de agosto al 1 de septiembre de 2026)

Documento interno de EL PRESTADOR · 10 de septiembre de 2026. Acompaña a la V4.4 (versión limpia y versión marcada). Cada cambio del borrador de EL CLIENTE tiene una decisión: ACEPTADO, ACEPTADO CON CONDICIÓN, RECHAZADO o SIN CAMBIO DE TEXTO; los ajustes propios de EL PRESTADOR se registran aparte. Los identificadores C-nn y L-nn coinciden con los comentarios de la versión marcada.

1 · Resumen

Base del marcado de EL CLIENTE	Contrato V4.2; el depósito publica la V4.3 (nueve precisiones incorporadas en la V4.4)
Cambios de EL CLIENTE registrados	72: 12 aceptados · 43 aceptados con condición · 12 rechazados · 4 sin cambio de texto · 1 resueltos con texto nuevo
Ajustes propios de EL PRESTADOR	17
Comentarios del borrador atendidos	73 de 75 (los restantes son confirmaciones internas entre Karla Sofía Ortiz Reyna y María Fernanda Uriostegui sin petición a EL PRESTADOR)
Marcado mecánico (V4.4 contra el borrador con cambios aceptados)	76 párrafos o filas modificados · 53 insertados · 39 suprimidos · 89 notas
Pendientes de decisión de EL PRESTADOR	2 entradas marcadas (§5)

Innegociables sostenidos (fijados el 9 de septiembre de 2026)

- **Aceptación tácita.** Restaurada en la Novena I y en la Décima, con la ventana de 10 (diez) días hábiles que propuso EL CLIENTE (C-19, C-26).
- **Código y repositorios contra el pago total.** Novena III, Décima Segunda VI y Décima Sexta III; acceso de lectura durante el proyecto (C-25, C-34, C-44).
- **Componentes Preexistentes.** Propiedad de EL PRESTADOR; licencia de uso, no entrega en código fuente; inventario en el Anexo Dos, Sección V (C-43, L-11).
- **Terminación sin causa.** 30 días naturales de aviso y pago de lo prestado valuado por etapas (C-60).
- **Fuerza mayor recíproca.** Cláusula Vigésima Primera reescrita para ambas Partes (C-55 a C-58).
- **Stand-by.** USD 350 por día con tope del 25 % del Pago Único (C-40).
- **Excedentes de la bolsa de horas.** USD 75 por hora, con aprobación previa; Desarrollo Mayor por cotización (C-12, C-68, L-04).

- **Garantía no perpetua.** Vigencia de la iguala y 6 meses más como máximo (C-36).
- **KPI de keywords no vinculante.** Texto V4.2 conservado en la Tercera I (C-06).
- **Tope de responsabilidad.** Mayor entre 12 meses pagados y el Pago Único; excepciones acotadas; subtopes de 2x (C-54).
- **«Extendiéndose el plazo lo necesario».** Restaurado en la Décima Quinta b) (C-41).

2 · Cambios de EL CLIENTE y decisión

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-01	Declaraciones II a) y b)	Inserta los datos de la escritura constitutiva de EL PRESTADOR (69,579, 5 de julio de 2021, Notaría 106 del Estado de México, Luis Gerardo Mendoza Powell) y remite el poder al mismo instrumento.	ACEPTADO	Se aceptan los datos en sus términos. No se pide reciprocidad: la Declaración I b) de EL CLIENTE se conserva como estaba, sin exigir los datos del instrumento que acredita las facultades de su apoderado.	C8, C9

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-02	Primera · Periodo de Estabilización	De «2 a 4 semanas» a 6 semanas; el objeto pasa a cubrir «cualquier error, defecto, incidencia, inconsistencia... o desviación respecto de los requerimientos».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se aceptan las 6 (seis) semanas con dos condiciones: (1) el periodo concluye por el solo transcurso del plazo, contado desde el Lanzamiento en Firme, sin declaración de estabilidad de ninguna de las Partes; (2) su objeto se limita a los defectos respecto de las especificaciones del Anexo Dos y a los ajustes derivados del tráfico real; los cambios de alcance se tramitan por la Cláusula Décima y no lo prorrogan. Misma regla en la Novena II.4, en el Anexo Dos I.3 y en el Anexo Cinco V.	C279, C280

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-03	Segunda · Addenda	Suprime «que los active; dicho Addendum detalla — sin modificar— el alcance operativo, las exclusiones y las aportaciones... ya pactados».	RECHAZADO	Se reinstala la frase. Los Addenda del BDS y de la Academia detallan sin modificar lo pactado en las Cláusulas Cuarta, Quinta y Octava; sin esa regla un Addendum podría alterar alcance o precio sin convenio modificadorio.	—
C-04	Segunda · tipo de cambio	Agrega «(diecisiete pesos 80/100 M.N.)» y «(un dólar)»; confirma el tipo de cambio fijo de 17.80 (C27).	ACEPTADO	Se acepta la redacción con la denominación legal completa del dólar. El tipo de cambio de MXN 17.80 queda fijo para todos los efectos del Contrato (Cláusula Primera).	C26, C27
C-05	Tercera I · plazo de respuesta de EL PRESTADOR	EL PRESTADOR debe responder cada solicitud de aprobación o retroalimentación en 2 días hábiles; su silencio no extiende plazos.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta con reciprocidad: EL CLIENTE resuelve cada aprobación en el plazo del Anexo Dos I.4 y, vencido sin observaciones específicas por escrito, aplican la aceptación tácita de la Cláusula Décima y la extensión de plazos de la Décima Quinta.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-06	Tercera I - KPIs vinculantes	Los KPIs del Anexo Dos IV pasan a ser «vinculantes y exigibles», sujetos a las penas de la Séptima, con medidas correctivas sin costo a exigencia de EL CLIENTE.	RECHAZADO	Se conserva el texto V4.2: los KPIs son verificables y se rigen por el régimen de medición y remedio del Anexo Dos IV (plan de remediación con la bolsa de horas), no por penas. Las posiciones por palabra clave y los volúmenes de tráfico dependen de terceros; el propio párrafo lo reconoce. El cuerpo prevalece sobre los Anexos (Vigésima Tercera e), por lo que la redacción del cliente habría anulado la Sección IV.	—
C-07	Tercera I - recomendaciones de pauta	Las recomendaciones de inversión en palabras clave y pauta deben formularse por escrito y de forma fundamentada, con la periodicidad del Anexo Cinco.	ACEPTADO	Se acepta: las recomendaciones se formulan por escrito y fundamentadas en el reporte mensual del Anexo Cinco, apartado III.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-08	Cuarta (iii) · primera respuesta de «BES» en WhatsApp	Inserta «con un tiempo máximo de primera respuesta de [●] minutos/segundos» (C73).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se fija en 60 (sesenta) segundos, medidos en el percentil 95 desde la recepción del mensaje por la WhatsApp Business API y en condiciones normales de operación de las plataformas de terceros. Se conserva la regla de enrutamiento de la V4.3: «BES» atiende toda conversación entrante y la intervención humana es una escalación.	C73
C-09	Cuarta · mantenimiento del BDS	Sustituye «comprendido en la igualda mensual del Proyecto A» por «comprendido sin costo adicional, e incluye, sin limitar: actualización de plantillas..., corrección de fallas de integración, ajustes menores de enrutamiento».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la lista, con carácter enunciativo, y se restaura el vínculo con la igualda del Proyecto A mientras ésta se encuentre vigente. Las nuevas funcionalidades no contempladas en el Addendum del BDS constituyen un Desarrollo Mayor (Cláusula Décima).	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-10	Quinta (i) · validación de la taxonomía	Validación por escrito en «[●] días hábiles» (C91), requerimiento de EL PRESTADOR y aprobación tácita 10 días después.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se fijan 6 (seis) días hábiles para la validación y 6 (seis) días hábiles adicionales tras el requerimiento, la misma ventana de revisión de la Cláusula Décima; el mecanismo de aprobación tácita propuesto por EL CLIENTE se acepta.	C91, C87, C88
C-11	Quinta · contraprestación y mantenimiento opcional	Suprime la remisión «Contraprestación: Cláusula Octava, Sección C. Mantenimiento (opcional): al suscribir el Addendum...».	RECHAZADO	Se reinstala la remisión: sin ella la iguala opcional de la Academia queda sin regla de activación, aunque la Octava C y la Sexta II siguen previéndola.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-12	Sexta I · excedentes de la bolsa de horas	Sustituye la tarifa de USD 75/hora, su revisión y la aprobación previa por «no existirán cargos adicionales a cargo del CLIENTE» (C107).	RECHAZADO	Se restaura el texto V4.2, que ya protegía a EL CLIENTE: ninguna hora adicional se utiliza ni se factura sin su aprobación previa y por escrito, con estimación anticipada; las horas aprobadas en exceso se facturan a USD 75.00 (MXN 1,335.00) más IVA por hora. Se agrega la definición de Desarrollo Mayor que EL CLIENTE solicita (siempre por cotización).	C107, C820, C821
C-13	Sexta I · terminación y renovación de la igual	Tras el mínimo de 6 meses (confirmado en C111), terminación en cualquier momento con 30 días de aviso «sin penalidad ni responsabilidad alguna»; renovaciones de 12 meses con aviso de 30 días (antes 60).	ACEPTADO	Se acepta en sus términos.	C110, C111

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-14	Séptima · penalizaciones por SLA	Inserta «en caso contrario, se encontrará sujeto a las penalidades estipuladas en la siguiente tabla»; la tabla propuesta (2 % a 10 % de la mensualidad por evento, crédito por indisponibilidad, rescisión) se insertó sin control de cambios y después se eliminó, dejando la frase sin tabla (C124, C125, C829, C830).	ACEPTADO CON CONDICIÓN PENDIENTE DE DECISIÓN	Se acepta un régimen de penas acotado: aplican sólo a las severidades Crítica y Alta del Anexo Cinco; tope conjunto del 10 % de la iguala del mes; se acreditan contra la siguiente factura; constituyen el remedio único por el incumplimiento de los niveles de servicio (artículo 1840 del Código Civil Federal); no se causan por incidencias originadas en la infraestructura o insumos de EL CLIENTE, plataformas de terceros, ventanas de mantenimiento coordinadas, caso fortuito o fuerza mayor ni hechos de EL CLIENTE (artículo 1847). La tabla consta en el Anexo Cinco, apartado VI.	C124, C125, C829, C830
C-15	Octava · «pesos mexicanos»	Precisa «pesos mexicanos» en la regla de presentación de cantidades.	ACEPTADO	Se acepta.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-16	Octava III · calendario y fechas ilustrativas	Pide actualizar las fechas del escenario ilustrativo (inicio 17 de julio de 2026) al plan de trabajo actual (C223, C224, C225).	ACEPTADO	Se recalculan con el inicio de los trabajos confirmado por las Partes el 20 de septiembre de 2026: Lanzamiento en Firme el 14 de noviembre de 2026 (término de la Semana 8); Proyecto C el 28 de noviembre de 2026; Periodo de Estabilización de 6 semanas hasta el 26 de diciembre de 2026; iguala del Proyecto A desde el 1 de enero de 2027, con plazo mínimo hasta el 30 de junio de 2027. En 2026 no se causa iguala alguna del Proyecto A; el ejercicio 2026 comprende únicamente los Pagos Únicos. Las fechas se recorren día por día si los Bloques 0 y A se entregan en otra fecha.	C223, C224, C225

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-17	Octava IV · recálculo de B y C	Tope de recálculo del 15 % al 10 % (C226, C227).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta el 10 % siempre que el Addendum del proyecto diferido se suscriba dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a la firma; después, el precio se recotiza libremente.	C226, C227
C-18	Octava · desgloses de precio	Solicita el desglose de la inversión por fase, entregable y funcionalidad, y el costo por desarrollo, UX/UI, SEO, integraciones, QA, infraestructura, gestión y soporte (C219, C220, C233, C234, C237, C238, C242, C243, C246, C247).	SIN CAMBIO DE TEXTO	El desglose por entregable ya consta en la Sección VI y en el Anexo Dos; el precio es fijo y cerrado. No se agrega desglose por línea de costo interno.	C219, C220, C233, C234, C237, C238, C242, C243, C246, C247

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-19	Novena I · aceptación tácita	Suprime la aceptación tácita en ambas exhibiciones; sólo «aceptación expresa».	RECHAZADO	Se restaura: cada exhibición es exigible con la aprobación por escrito o con la aceptación tácita de la Cláusula Décima, lo que ocurra primero, con la ventana de 6 (seis) días hábiles acordada entre las Partes. Sin plazo para aprobar, la exigibilidad quedaría al arbitrio de una sola Parte.	C337
C-20	Novena I · plazo de pago e interés	Plazo de pago de 30 días naturales (antes 10); interés moratorio del 1 % mensual (antes 2 %) sin capitalización (C257, C258).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se fijan 15 (quince) días naturales y un interés del 1.5 % mensual sobre saldos insolutos, proporcional a los días transcurridos y sin capitalización, como propone EL CLIENTE.	C257, C258

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-21	Novena I · cantidades controvertidas	Ninguna cantidad «razonablemente controvertida» por EL CLIENTE puede dar lugar a suspensión, sin plazo ni forma para controvertir.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta con procedimiento: la controversia se plantea por escrito, motivada, dentro de los 10 días naturales siguientes a la recepción del CFDI, pagando en su fecha la parte no controvertida; lo controvertido de buena fe no causa interés ni faculta la suspensión mientras se resuelve conforme a la Décima Quinta.	C258

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-22	Novena I · cura y suspensión	Suspensión sólo tras 30 días de cura y un segundo aviso de 10 días hábiles, sin afectar producción, seguridad ni acceso a la información; reactivación en 24 horas sin costo.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la estructura con un periodo de cura de 10 (diez) días hábiles a partir del aviso escrito; vencido, EL PRESTADOR puede suspender las entregas pendientes, la bolsa de horas y la atención de nuevas aprobaciones, manteniendo la operación en producción, la seguridad y el acceso a la información; reactivación dentro de las 24 horas siguientes al pago, sin costo, como propone EL CLIENTE.	C258
C-23	Novena II.3 · vencimiento de la igual	Pago a 30 días desde la «aceptación» de la factura (antes «entrega»).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se sustituye por «recepción del CFDI válido»: la aceptación de una factura no es un acto con efectos definidos y permitiría diferir el pago sin límite.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-24	Novena II.4 · inicio de la iguala	La iguala se causa desde el mes siguiente a las seis semanas posteriores al Lanzamiento en Firme (C279, C280).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta ligada al vencimiento por calendario de las 6 semanas, sin que ninguna declaración de estabilidad condicione el inicio; el plazo mínimo de 6 meses corre desde esa fecha.	C279, C280

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-25	Novena III · código fuente y repositorios	Entrega «de manera continua y proporcional a los montos efectivamente pagados» (C300, C311) y supresión de la facultad de suspender entregas subsecuentes.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta el principio propuesto por EL CLIENTE, con la mecánica de las dos exhibiciones: sin el pago de la primera no se entrega código ni repositorio alguno, sólo acceso de lectura como evidencia de avance; pagada la primera exhibición se entrega, dentro de 5 (cinco) días hábiles, el código correspondiente al 50% de los entregables que cubre, identificados por los valores por etapa del Anexo Dos I.4; el 50% restante, con las credenciales de administración y la documentación final, se entrega dentro de 5 (cinco) días hábiles siguientes al pago de la segunda exhibición. Se conserva la suspensión de entregas subsecuentes por exhibición vencida. La falta de entrega vencido el plazo	C294, C297, C300, C305, C308, C311

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
				constituye mala fe (Cláusula Vigésima, fracción IV).	
C-26	Décima · revisión y aceptación	10 días hábiles de pruebas; el silencio no implica aceptación; «en ningún caso se considerará aceptado un entregable que presente defectos críticos, incumplimientos... o funcionalidades sustancialmente distintas» (C323, C337).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	La ventana de revisión queda en 6 (seis) días hábiles, acordados entre las Partes en lugar de los 10 que propuso EL CLIENTE; vencidos sin observaciones específicas por escrito, la entrega se tiene por aceptada para todos los efectos, incluida la exigibilidad de pagos (innegociable). Las observaciones suspenden la aceptación sólo del componente observado; los defectos no detectables en la revisión se atienden por la garantía de la Décima Segunda VIII, sin afectar la aceptación.	C323, C337

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-27	Décima · cambios sobre etapas aprobadas	Suprime el costo del 50 % del valor de la etapa; los cambios «serán evaluados» y, de haber costo, cotizados y aprobados por escrito (C317, C318).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta: los cambios sobre lo aprobado se estiman a la tarifa horaria de la Sexta o, si constituyen Desarrollo Mayor, por cotización, y se ejecutan sólo con aprobación previa por escrito. Los valores por etapa del Anexo Dos I.4 se restauran como unidad de valuación para esta Cláusula y la Vigésima Segunda.	C317, C318
C-28	Décima a) · no aprobación imputable a EL PRESTADOR	Devolución en 10 días naturales (antes 30); plazo de subsanación máximo de 10 días naturales; causas «enunciativas, más no limitativas» (C346, C347).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	La subsanación se rige por el plan de remediación de la Décima Quinta con un plazo no menor a 15 (quince) días hábiles; la devolución procede dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes; la lista de causas es limitativa. Se conservan el cese de uso, el descuento de lo que EL CLIENTE conserve en operación y el carácter de remedio único.	C346, C347

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-29	Décima b) · insumos de EL CLIENTE	Suprime el pago del 100 % de los gastos incurridos y de las etapas en producción no entregadas; queda «avance real y comprobable» (C361).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	El avance se valúa con los hitos y valores por etapa del Anexo Dos I.4 —que son la medida objetiva de lo «real y comprobable»— más los gastos directos documentados, incluidas las etapas ya en producción.	C361
C-30	Décima Segunda I · indemnización	Indemnizar por cualquier reclamación derivada de «(a) la prestación de los Servicios», de incumplimientos legales, de propiedad intelectual o de actos negligentes; abogados de elección de EL CLIENTE reembolsables.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta limitada a reclamaciones de terceros por incumplimiento legal, infracción de propiedad intelectual (Décima Sexta) o actos dolosos o negligentes de EL PRESTADOR; excluye hechos, instrucciones o insumos de EL CLIENTE; EL PRESTADOR controla la defensa y reembolsa los asesores de EL CLIENTE sólo ante conflicto de interés; sujeta al tope de la Vigésima. El inciso «(a) la prestación de los Servicios» operaba sin necesidad de culpa.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-31	Décima Segunda II y III	Licencias, permisos y registros; sujeción a leyes y a los términos del Contrato.	ACEPTADO	Se aceptan.	—
C-32	Décima Segunda IV · retrasos	Los retrasos sujetan a EL PRESTADOR a «las penas convencionales... de la Cláusula Décima Tercera».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta corrigiendo la referencia: el Contrato no prevé penas por retraso y la Décima Tercera regula obligaciones de EL CLIENTE; el retraso injustificado se rige por la Décima Quinta.	—
C-33	Décima Segunda V · originalidad y código abierto	Informar por escrito, antes de integrar, la licencia de cada librería; abstenerse de licencias que limiten el uso comercial, la cesión o la propiedad.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta con un mecanismo operable: inventario de componentes (SBOM) con licencias en cada hito; las licencias permisivas (MIT, BSD, Apache 2.0, ISC) no requieren aviso previo; las que condicionan la distribución o el uso comercial (GPL, AGPL, LGPL, SSPL, CC BY-SA) requieren autorización previa por escrito. Los insumos de EL CLIENTE quedan bajo su garantía.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-34	Décima Segunda VI · entrega de activos	Código completo, repositorios, credenciales de administración, bases de datos y documentación dentro de los 10 días naturales siguientes a cada hito; su falta es «incumplimiento grave».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la entrega de código, repositorios, credenciales, bases de datos y documentación, alineada con la Novena III: por mitades, contra cada exhibición efectivamente pagada y dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a cada pago. Se sustituye el plazo de 10 días naturales por hito que proponía EL CLIENTE y la calificación automática de incumplimiento grave: la falta de entrega es incumplimiento para la Décima Quinta y mala fe para la Vigésima.	—
C-35	Décima Segunda VII · confidencialidad y datos	Confidencialidad y cumplimiento de la legislación de datos personales, respondiendo por vulneraciones, uso indebido o divulgación.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta con remisión a las Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava y al tope de la Vigésima.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-36	Décima Segunda VIII · garantía de corrección	(a) defectos reportados en 10 días naturales o durante la iguala; (b) inicio en 2 días naturales y resolución en 5 días naturales; (d) los errores de programación, diseño o implementación se corrigen sin costo «independientemente del plazo transcurrido».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Innegociable que la garantía no sea perpetua: cubre los Defectos reportados durante la vigencia de la iguala del proyecto y, terminada ésta, durante 6 (seis) meses más como máximo. Los Defectos se atienden con las severidades del Anexo Cinco (no con un SLA paralelo de 2 y 5 días naturales); vencida la garantía, con cargo a la bolsa de horas o por cotización. Se suprime «independientemente del plazo transcurrido».	—
C-37	Décima Segunda IX · subcontratación	Prohíbe subcontratar «la prestación total o sustancial» sin autorización.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta definiendo «sustancial» como más del 50 % de los Servicios de un proyecto; no son subcontratación las plataformas de IA, voz y mensajería de la Décima Cuarta ni los colaboradores independientes sujetos a confidencialidad.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-38	Décima Segunda X · sustitución de personal	Transición ordenada y transferencia de conocimiento al sustituir personal.	ACEPTADO	Se acepta.	—
C-39	Décima Tercera	Pide confirmar que EL CLIENTE puede cumplir sus obligaciones; validación pendiente de Sistemas (C449, C450, C451).	SIN CAMBIO DE TEXTO	Sin cambio de texto. Las aportaciones del Anexo Uno son las de la V4.3; la validación de Sistemas (Miguel Martínez) sigue pendiente y conviene cerrarla en la misma sesión de negociación.	C449, C450, C451, C103

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-40	Décima Quinta a) · stand-by	Suprime el stand-by de USD 350/día con tope del 25 % (C457, C460: «el proyecto no arranca hasta tener todos los insumos completos»).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	No se suprime, pero se acota: se conserva el stand-by de USD 350.00 por día con tope del 25 % del Pago Único, y cada evento de retraso goza de una franquicia de 5 (cinco) días hábiles sin cargo, de modo que el stand-by se causa a partir del sexto día hábil de cada evento. La premisa de C460 sólo es cierta para los Bloques 0 y A: los Bloques B a F se entregan durante el proyecto y las aprobaciones del Anexo Dos I.4 también.	C457, C460
C-41	Décima Quinta b) · retrasos de EL PRESTADOR	Suprime «extendiéndose el plazo lo necesario».	RECHAZADO	Se restaura: sin esa frase cualquier retraso de EL PRESTADOR, aun de un día, deja de tener plazo de cura y se convierte en incumplimiento; la regla de subsanación y rescisión del primer párrafo se conserva.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-42	Décima Sexta I · cesión	Cesión irrevocable, sin remuneración adicional, sin límite temporal, para todo territorio y modalidad; titularidad de «cualesquiera derechos... generados como resultado del cumplimiento del Contrato».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta para los desarrollos generados específicamente para EL CLIENTE (código del sitio e integraciones, plantillas de página, contenido, imágenes, datos estructurados, prompts y configuración específicos de «BES», documentación), como obra por encargo (artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor); la cesión es irrevocable y sin límite temporal para programas de cómputo (artículo 103) y por el plazo máximo legal para las demás obras. Quedan a salvo el software de terceros y los Componentes Preexistentes.	C477, C480

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-43	Décima Sexta II · Componentes Preexistentes	Sustituye la exclusión por su inclusión en la entrega y, «cuando corresponda», en la cesión; licencia «para toda finalidad relacionada con el objeto del Contrato, sin restricciones adicionales» (C480: «sí se deben ceder»).	RECHAZADO	Innegociable: los Componentes Preexistentes (motor conversacional base de «BES», frameworks de middleware, plantillas maestras, prompts de sistema, metodologías y herramientas) son propiedad de EL PRESTADOR y no se entregan en código fuente. EL CLIENTE recibe una licencia no exclusiva, perpetua, irrevocable y libre de regalías para usarlos, operarlos y mantenerlos como parte de los entregables, con derecho a modificar los entregables y a contratar terceros bajo confidencialidad; sin derecho a extraerlos, sublicenciarlos ni reutilizarlos fuera de los entregables. El inventario de lo que se entrega y lo que se licencia consta en el Anexo Dos, Sección V.	C477, C480

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-44	Décima Sexta III · entrega condicionada al pago	«La transferencia de titularidad... no se condiciona al pago»; retención de pagos proporcional por entregables no entregados.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta que la entrega no dependa de la liquidación total, con la mecánica de mitades: la titularidad y el código se transfieren y entregan conforme se cubre cada exhibición; la parte no pagada permanece en garantía de EL PRESTADOR. Se rechaza la retención de pagos proporcional que proponía EL CLIENTE por entregables no entregados, porque la entrega ya está ligada al pago.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-45	Décima Sexta IV · garantía de no infracción	Garantía y defensa completas por infracción de propiedad intelectual; remedios (i)–(iii) «a satisfacción de EL CLIENTE»; reembolso «sin perjuicio de los daños y perjuicios adicionales»; supervivencia sin plazo.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la estructura: garantía de no infracción, defensa a costa de EL PRESTADOR, remedios (i) obtener el derecho de uso, (ii) modificar o sustituir por funcionalidad sustancialmente equivalente, (iii) reembolso prorrateado. Condiciones: aviso de EL CLIENTE dentro de 10 días hábiles, control de la defensa por EL PRESTADOR, cooperación razonable; exclusión de infracciones derivadas de insumos de EL CLIENTE, de modificaciones de terceros o de uso fuera de lo pactado; subtope de la Vigésima (dos veces el tope general).	–

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-46	Décima Séptima II · régimen de datos personales	Bloque estándar de EL CLIENTE: medidas de seguridad; «ha obtenido y obtendrá los Datos Personales de manera lícita»; uso exclusivo para el Contrato; supresión o devolución.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta reestructurado en cinco apartados y con la ley vigente (LFPDPPP publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025): EL CLIENTE es responsable del tratamiento y EL PRESTADOR persona encargada, que trata los datos sólo por instrucciones de EL CLIENTE; EL CLIENTE garantiza los avisos de privacidad y el consentimiento, porque un encargado no «obtiene» datos sino que los trata por cuenta del responsable.	—
C-47	Décima Séptima III · aviso de vulneraciones	Aviso «de inmediato» de cualquier vulneración de las medidas de seguridad.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se unifica con la Décima Octava IV: «sin dilación indebida y a más tardar en 72 horas», con la magnitud de la exposición, los datos comprometidos y las acciones emprendidas. «De inmediato» y «72 horas» convivían en el mismo Contrato.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-48	Décima Séptima V · indemnización por datos	Indemnización por violaciones al aviso de privacidad y a la ley, incluidas las atribuibles a asesores, accionistas, funcionarios y empleados.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta, limitada a lo imputable a EL PRESTADOR, su personal o subcontratistas, y sujeta al subtope de la Vigésima (dos veces el tope general), salvo dolo. Se conserva la extensión de las obligaciones a asesores, subcontratistas, socios, funcionarios y empleados de cada Parte.	—
C-49	Décima Octava I · alcance	Amplía el alcance a los datos de asesores y personal de EL CLIENTE y a los alojados en plataformas de terceros.	ACEPTADO	Se acepta.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-50	Décima Octava II · evidencia de no retención	Evidencia técnica dentro de «[●] días»; extensión del principio a las plataformas de terceros «en la medida en que lo permitan»; informar la política de retención de cada proveedor antes de activar cada canal.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se fijan 10 (diez) días hábiles; se acepta la extensión a las plataformas de terceros en la medida en que cada una lo permita y el aviso de su política de retención antes de activar cada canal. La referencia documental se corrige a «Seguridad del sistema» (V4.3).	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-51	Décima Octava III · medidas de seguridad	Cifrado en reposo; bitácora de accesos a datos personales; MFA para administradores y operadores en consola, tablero, repositorios y paneles de terceros; revisión «al menos bimestral»; evaluación previa de toda nueva plataforma con autorización expresa.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se aceptan el cifrado en reposo, la bitácora de accesos y la MFA en los sistemas administrados por EL PRESTADOR; para los usuarios de EL CLIENTE, la MFA opera mediante su proveedor de identidad (Anexo Uno, 0.4). La revisión pasa a semestral, documentada en el reporte mensual. Toda nueva plataforma se evalúa y se avisa por escrito; la autorización expresa se requiere sólo cuando no ofrezca garantías razonablemente equivalentes.	–
C-52	Décima Octava IV · notificación en 72 horas	Aviso máximo de 72 horas con acciones remediales y calendario.	ACEPTADO	Se acepta; la Décima Séptima III remite a este plazo.	–

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-53	Décima Octava V • derechos ARCO	Apoyo ARCO sin costo, con localización, extracción, rectificación o eliminación en 3 días hábiles.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta respecto de los datos que obren en sistemas bajo control de EL PRESTADOR; por el principio de minimización, EL PRESTADOR casi no conserva datos personales.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-54	Vigésima · limitación de responsabilidad	Sustituye la excepción de dolo, mala fe y violaciones intencionales por nueve excepciones ilimitadas: (a) dolo, mala fe, culpa grave o negligencia grave; (b) confidencialidad, «intencionales o no»; (c) datos personales, «intencionales o no»; (d) propiedad intelectual; (e) cualquier indemnización de la Décima Segunda I; (f) falta de entrega de código; (g) plataformas de terceros; (h) muerte o lesiones; (i) lo que la ley no permita limitar.	RECHAZADO	Con (b), (c), (e) y (g) el tope no aplicaría a ningún conflicto probable. Contrapropuesta: tope agregado, único y recíproco, igual al mayor entre lo pagado en los 12 meses anteriores y el Pago Único del proyecto afectado, sin subtopes ni montos adicionales de ninguna clase; exclusión de daños indirectos y lucro cesante (artículo 2110 del Código Civil Federal); excepciones únicas: dolo o mala fe y lo que la ley no permita limitar, con un solo supuesto nominado de mala fe —la falta de entrega del código de una exhibición ya pagada, vencidos los 5 días hábiles—. Es el estándar de mercado: los propios proveedores de EL PRESTADOR (Meta, Anthropic) limitan su responsabilidad a 12 meses de honorarios.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-55	Vigésima Primera I y II · regla general y aviso	Redefine la fuerza mayor; aviso en 5 días hábiles bajo pena de perder la excepción; la invocación indebida hace perder el tope de la Vigésima.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Cláusula recíproca. Se acepta la definición (evento imprevisible o inevitable, ajeno al control razonable, no atribuible a culpa) y el aviso en 5 días hábiles; el aviso tardío no hace perder la excepción, sólo excusa el periodo posterior al aviso. Se suprime la pérdida del tope de responsabilidad.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-56	Vigésima Primera III · plataformas de terceros	Sólo son fuerza mayor las interrupciones de más de 48 horas «por causas no imputables ni comprobables al PRESTADOR», los cambios de política o la discontinuación, con cuatro requisitos acumulativos (a)–(d).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se aceptan como fuerza mayor las interrupciones continuas de más de 12 (doce) horas, los cambios sustanciales de políticas y la discontinuación de funcionalidades esenciales por decisión del tercero, siempre que no deriven de configuración deficiente, falta de pago o elección manifiestamente inadecuada del proveedor, con aviso en 48 horas y plan de contingencia. Ningún proveedor garantiza a EL PRESTADOR la continuidad de Meta, Anthropic o ElevenLabs (artículo 2111 del Código Civil Federal). Se corrige el error «ni comprobables».	–

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-57	Vigésima Primera IV · plan de continuidad	Plan de continuidad obligatorio: aviso de degradación, monitoreo con detección en 2 horas, escalamiento, evaluación de proveedores de respaldo; su falta es negligencia y hace perder la excepción.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se aceptan los tres componentes como obligación ordinaria sin costo (aviso automático de degradación, monitoreo 24/7 con alerta y detección en 2 horas, procedimiento de escalamiento) y se agrega un cuarto: la arquitectura de «BES» opera indistintamente con los tres Modelos de Lenguaje Autorizados, con migración entre ellos dentro de las 48 horas siguientes a que se confirme el evento. Se hace constar que la WhatsApp Business API no tiene sustituto funcional: la contingencia se limita al aviso de degradación, la derivación a canales alternos y la reanudación al restablecerse, sin pena ni crédito.	–

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-58	Vigésima Primera V · efectos	Si la fuerza mayor dura más de 5 días o 10 acumulados en 30, EL CLIENTE puede suspender pagos, contratar a un tercero «con cargo a EL PRESTADOR o mediante deducción», y rescindir a los 15 días; pacto de exclusividad.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la suspensión proporcional del pago de la iguala por los Servicios no prestados. Se suprimen la contratación de terceros con cargo a EL PRESTADOR, la deducción y la pérdida del tope; la terminación procede para cualquiera de las Partes si el evento supera 30 (treinta) días naturales, liquidando lo prestado conforme a la Vigésima Segunda.	—
C-59	Vigésima Segunda · terminación de la iguala	Aviso de 30 días (antes 60) «sin penalidad ni responsabilidad alguna».	ACEPTADO	Se acepta, en congruencia con la Sexta I.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-60	Vigésima Segunda · terminación sin causa	Suprime «EL CLIENTE cubrirá el 100 % de las piezas cuya entrega esté programada en los 15 días naturales siguientes y pagará los Servicios efectivamente prestados».	RECHAZADO	Innegociable: aviso de 30 (treinta) días naturales y pago de los Servicios prestados hasta la fecha efectiva, valuados con los hitos y valores por etapa del Anexo Dos I.4, incluidas las piezas programadas dentro de los 15 días siguientes y los compromisos no cancelables con terceros; EL PRESTADOR reembolsa lo no devengado y entrega avances y código una vez cubierto ese pago. Aplica también a los Proyectos B y C activados.	—
C-61	Vigésima Tercera g) · no captación de personal	Suprime la no captación de personal por 12 meses.	RECHAZADO	Se restaura con carácter recíproco por 12 (doce) meses: protege al equipo que conoce el sistema, en ambas direcciones.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-62	Vigésima Cuarta · notificaciones	Notificaciones sólo personales o por mensajería con acuse; cambio de domicilio con 5 días naturales de aviso.	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se aceptan los domicilios y la regla de cambio de domicilio, con 10 (diez) días naturales de aviso. Los avisos operativos (aprobaciones, observaciones, incidencias, cura, cambios y reportes) se realizan por correo electrónico al Project Owner y al correo del proyecto con confirmación de recepción, porque el Contrato prevé plazos de 24, 48 y 72 horas que por mensajería serían inoperantes; rescisión, terminación, fuerza mayor y modificación se notifican personalmente, por mensajería con acuse o por fedatario.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-63	Anexo Uno · requerimientos detallados	Pide compartir y detallar los requerimientos (C38, C39, C769, C770) y confirma las aportaciones (C449– C451).	SIN CAMBIO DE TEXTO	Sin cambio de texto. Se entrega por separado el listado de requerimientos del procedimiento del Bloque A y las cédulas de aportaciones; el Anexo Uno no se amplía. Los cambios marcados sin nota en este Anexo son las precisiones de la V4.3 (sincronización diaria a las 06:00, llave de conciliación, número de membresía y teléfono, dato de cancelación, especificación del servidor en F.6 y exclusión de la consulta de socios en D.1).	C38, C39, C769, C770

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-64	Anexo Uno E.10 · médico designado	Suprime en el Anexo Dos I.2 la coordinación con el médico designado para la firma del hub «Bajar de Peso».	ACEPTADO CON CONDICIÓN	La revisión médica es indispensable para publicar un hub de salud (estándar YMYL), pero corresponde a EL CLIENTE designar al médico. Se traslada al Anexo Uno como aportación E.10; su ausencia no impide la aprobación final: el hub se publica con un descargo médico general o se difiere, a elección de EL CLIENTE, sin afectar los KPIs.	—

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-65	Anexo Uno C.772 · clubes nuevos	Pregunta qué ocurre si se abren nuevos clubes; responde que «se deberá desarrollar una nueva página con las mismas características» (C771, C772).	CAMBIO DE EL PRESTADOR	Se incorpora en el Anexo Dos I.1 la regla de «Clubos adicionales»: cada club nuevo se desarrolla con las mismas características — contenido único, schema, coordenadas, sincronización con el CRM y alta y optimización de su ficha de Google Business Profile— mediante orden de trabajo aprobada por escrito, sin convenio modificadorio. Se cotiza en horas: EL PRESTADOR entrega la estimación y el alcance antes de iniciar, las horas se aplican primero contra la bolsa de mejora disponible en el mes y el excedente se factura a USD 75.00 por hora previa aprobación por escrito. La bolsa no es acumulable de un mes a otro, por lo que sólo se aplica la del mes de ejecución. El plazo	C771, C772

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
				se fija en la orden de trabajo conforme a la estimación de horas.	
C-66	Anexo Dos I.2 · GSC/GA4 y reporte semanal	Suprime (1 de septiembre) la configuración de Google Search Console y GA4 y el reporte ejecutivo semanal.	RECHAZADO	Se conservan: la configuración de GSC y GA4 es indispensable para medir los KPIs de la Sección IV y alimentar el funnel del Contrato, y el reporte semanal es la evidencia de avance de EL PRESTADOR. La coordinación con el médico remite al Anexo Uno, E.10.	—
C-67	Anexo Dos I.4 · columna «Valor de etapa»	Elimina la columna «Valor de etapa» sin control de cambios; deja un «3» suelto; pregunta qué condiciones de pago prevalecen (C792).	RECHAZADO	Se restaura la columna y se precisa que los valores de etapa no son condiciones de pago: sirven para valuar los entregables en los supuestos de las Cláusulas Décima y Vigésima Segunda; las condiciones de pago son las de la Novena.	C792

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-68	Anexo Dos III · excedentes y desarrollo mayor	Inserta «cualquier proyecto nuevo que implique un desarrollo mayor deberá contar con una cotización previa»; suprime la revisión de la tarifa y la regla de aprobación previa; conserva USD 75/hora (C820, C821).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Se acepta la regla del Desarrollo Mayor (definido en la Primera) y se restauran la revisión de la tarifa con 30 días de aviso y la aprobación previa por escrito de todo excedente, unificado con la Cláusula Sexta.	C820, C821
C-69	Anexo Tres · versión y fecha	«versión [●] de fecha [●]»; pide el desglose de los costos variables y el plan operativo (C68, C69, C451, C452, C453).	ACEPTADO	Se identifica el documento: Gastos Operativos Variables, versión 1.2, de julio de 2026, o la versión actualizada que las Partes acuerden antes de la firma, agregado como Apéndice Uno con el desglose por componente y proveedor. Estos gastos se pagan directamente a los proveedores y no son ingreso de EL PRESTADOR.	C68, C69, C451, C452, C453

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-70	Anexo Cinco V · estabilización	Estabilización de 6 semanas (antes 2 a 4).	ACEPTADO CON CONDICIÓN	Misma regla que la Cláusula Primera: 6 (seis) semanas que concluyen por el solo transcurso del plazo, con objeto acotado a los defectos respecto del Anexo Dos y a los ajustes por tráfico real.	C279, C280

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-71	Anexo Cinco VI · tabla de penas	Tabla de penalidades propuesta por EL CLIENTE (C125, C830), insertada sin control de cambios y luego eliminada.	ACEPTADO CON CONDICIÓN PENDIENTE DE DECISIÓN	Contrapropuesta acotada: penas sólo por severidad Crítica (2 % primera respuesta, 5 % resolución) y Alta (1 % y 2 %) y por reporte mensual no entregado (2 %), por evento, con tope conjunto del 10 % de la iguala del mes; se acreditan contra la siguiente factura; remedio único; no se causan en los supuestos de exclusión del apartado I. No se aceptan el crédito por indisponibilidad (el servidor es de EL CLIENTE), la pena por recurrencia ni la rescisión sin penalización por «incumplimiento grave o reiterado»: la rescisión se rige por la Décima Quinta.	C124, C125, C829, C830

#	CLÁUSULA	CAMBIO DE EL CLIENTE	DECISIÓN	CONDICIÓN O REDACCIÓN DE LA V4.4	COMENT.
C-72	Tercera, Cuarta y Quinta · confirmaciones	Confirmaciones internas de EL CLIENTE sobre plazos, fases y esquema de costos variables (C76, C77, C87, C88, C102, C103, C105, C106).	SIN CAMBIO DE TEXTO	Sin cambio de texto: EL CLIENTE confirmó los plazos de 8 y 10 semanas, las fases de la Academia y el esquema de costos variables de operación.	C76, C77, C87, C88, C102, C103, C105, C106

3 · Ajustes propios de EL PRESTADOR (no originados en el mercado)

#	CLÁUSULA	AJUSTE	MOTIVO
L-01	Portada	Banner de versión.	La V4.4 se identifica como contrapropuesta de EL PRESTADOR, responde al marcado de EL CLIENTE sobre la V4.2 e incorpora las nueve precisiones de la V4.3 publicada en agosto de 2026. Todo cambio sin nota en los Anexos corresponde a esas precisiones (Paquete Legal \$1 a \$9).
L-03	Declaraciones II e)	Precisión sobre subcontratación de personal.	Se agrega que los Servicios no actualizan los supuestos del artículo 15-D del Código Fiscal de la Federación: EL PRESTADOR ejecuta con organización y medios propios y no pone personal a disposición de EL CLIENTE, por lo que no aplica el registro REPSE ni la retención de ese régimen.
L-04	Primera · Desarrollo Mayor	Nueva definición.	Responde a los comentarios C107 y C821: «Desarrollo Mayor» es toda nueva funcionalidad, integración o cambio de alcance no comprendido en el Anexo Dos, o cualquier trabajo que exceda de 40 horas; siempre se cotiza y se aprueba por escrito antes de iniciarse. Los excedentes de la bolsa de horas que no lleguen a ese umbral se rigen por la Cláusula Sexta.
L-05	Primera · Persona Encargada	Nueva definición.	La ley vigente es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025, cuyo artículo 2, fracción XII, define a la «persona encargada». El Contrato adopta esa ley y ese término en las Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava.
L-06	Novena · alta de proveedor	Define los «requisitos administrativos» del pago.	Responde a la fórmula «cumplimiento de los requisitos fiscales y administrativos aplicables» de C258: EL CLIENTE completa el alta de proveedor dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma y los requisitos se limitan a esa alta y a la validez fiscal del CFDI.
L-07	Décima Primera	Precisión sobre el personal de EL PRESTADOR.	Congruente con la Declaración II e): ningún colaborador de EL PRESTADOR queda a disposición ni bajo la dirección de EL CLIENTE.
L-08	Décima Quinta · cura del impago	Periodo de cura de 5 a 10 días hábiles.	Se unifica con el periodo de cura de la Novena I; antes el Contrato daba 5 días hábiles aquí y 30 días en la Novena marcada.

#	CLÁUSULA	AJUSTE	MOTIVO
L - 09	Décima Séptima I · confidencialidad	Precisión del alcance de la confidencialidad de EL PRESTADOR.	Se hace explícito que las metodologías, prompts, arquitecturas y Componentes Preexistentes de EL PRESTADOR son información confidencial, en congruencia con la Décima Sexta II.
L - 10	Vigésima Tercera b) · cesión a filiales	Reciprocidad de la cesión a subsidiarias, filiales o sociedades bajo control común.	La V4.2 permitía la cesión a filiales sólo a EL CLIENTE; se vuelve recíproca, con aviso previo y sin liberar a la cedente.
L - 14	Primera · Modelos de Lenguaje Autorizados	Nueva definición.	Los tres proveedores quedan nombrados —Google (Gemini), OpenAI (GPT) y Anthropic (Claude)— y EL PRESTADOR puede elegir y sustituir libremente entre ellos, sin convenio modificadorio y sin costo adicional; salir de esos tres requiere consentimiento previo por escrito de EL CLIENTE. Se agrega también la definición de Plataformas de Terceros.
L - 15	Décima Cuarta · pago de los gastos variables	Precisión del mecanismo de pago.	EL CLIENTE paga los consumos directamente a los proveedores o a través del tercero que designe por escrito, sin intervención alguna de EL PRESTADOR, que no contrata, administra ni anticipa esos consumos y no responde por su facturación, suspensión o cancelación.
L - 16	Novena III y Vigésima IV · entrega del código en 5 días hábiles	Plazo y consecuencia.	Cubierta una exhibición, la entrega del código que le corresponde no admite retención, compensación ni condicionamiento, y debe realizarse dentro de 5 (cinco) días hábiles contados desde que EL PRESTADOR recibe el pago o EL CLIENTE le acredita la transferencia. Vencido ese plazo, la falta de entrega constituye mala fe y queda fuera del tope de la Cláusula Vigésima. Es la contrapartida que sostiene el tope único.
L - 17	Vigésima V · infraestructura de EL CLIENTE	Nueva fracción.	Los Servicios corren sobre la infraestructura de hospedaje que proporciona y controla EL CLIENTE (Anexo Uno, Bloque F) y sobre las Plataformas de Terceros que EL CLIENTE contrata y paga; EL PRESTADOR no responde por su disponibilidad, capacidad, continuidad ni seguridad, que no están bajo su control.
L - 18	Anexo Dos I.4 · plazo de respuesta de las aprobaciones	Unificación del plazo.	Las 48 horas hábiles de las Aprobaciones 1 a 3 se sustituyen por los 6 (seis) días hábiles de la Cláusula Décima, de modo que exista una sola ventana de revisión en todo el Contrato, al término de la cual opera la aceptación tácita y corren la extensión de plazos y el stand-by.
L - 11	Anexo Dos V · inventario de entrega	Nueva Sección V.	Tabla que distingue, componente por componente, lo que EL CLIENTE recibe en titularidad y código fuente (desarrollo específico, contenido, configuración de «BES») de lo que recibe bajo licencia (motor conversacional base, plantillas maestras, herramientas). Responde a C477 y C480 y da certeza a la Décima Sexta II.
L - 13	Octava C y Novena II.4 · iguala de la Academia	Inicio de la iguala opcional de la Academia.	Se precisa que se causa a partir del primer día del mes calendario siguiente a la entrega de la Fase 1 en producción, con la misma lógica de mes completo que la iguala del Proyecto A; evita prorrateos.
L - 12	Anexo Cinco I · exclusiones del SLA	Regla de medición y exclusiones.	Los tiempos se miden desde la apertura del ticket y no cuentan contra el SLA las incidencias originadas en la infraestructura o insumos de EL CLIENTE, en plataformas de terceros, en ventanas de mantenimiento coordinadas ni en fuerza mayor. Es la condición para aceptar penas (Cláusula Séptima II).

4 • Precisiones de la V4.3 incorporadas (agosto de 2026)

Aparecen en la versión marcada como cambios sin nota, porque el borrador de EL CLIENTE partió de la V4.2. Detalle en PAQUETE-LEGAL.md.

1. Sincronización diaria con el CRM con corte a las 06:00 (Anexo Uno, nota de frecuencia; Cláusula Tercera).
2. Llave de conciliación por nombre, apellido, teléfono y club; cancelación por número de membresía.
3. Número de membresía y teléfono en el registro de membresía nueva.
4. Dato de cancelación de membresía (Anexo Uno, catálogo de datos).
5. Etapas del funnel: cuatro comprometidas y etapas adicionales de medición operativa (Anexo Dos).
6. Especificación del servidor en el Bloque F.6 por remisión al Plan de Ejecución §4.
7. Nombre del documento de seguridad: «Seguridad del sistema» (Décima Octava II).
8. Consulta de socios (D.1) como exclusión expresa; ajustes en A.1, B.5 y D.5.
9. Regla de enrutamiento en WhatsApp: «BES» atiende toda conversación entrante y la intervención humana es una escalación (Cláusula Cuarta).

5 • Pendientes de decisión y datos por completar

- **Semanas de estabilización.** La V4.4 asume las 6 semanas que pide EL CLIENTE, con vencimiento por calendario. Si se prefiere sostener 5, el cambio es de un número en la Primera, la Novena II.4, el Anexo Dos I.3 y el Anexo Cinco V.
- **Penas por SLA (Séptima II y Anexo Cinco VI).** La V4.4 incluye el régimen acotado: sólo severidades Crítica y Alta, tope conjunto del 10 % de la iguala del mes, remedio único y exclusión de la infraestructura de EL CLIENTE, las Plataformas de Terceros y la fuerza mayor. Se presenta así en la negociación; si EL CLIENTE no lo acepta en esos términos, la alternativa es retirar la fracción II de la Séptima y el apartado VI del Anexo Cinco.
- **Ventana de aceptación tácita.** Cerrada: 6 días hábiles como ventana única de todo el Contrato (Cláusula Décima, Anexo Dos I.4 y validación de la taxonomía de la Academia).
- **Datos por completar.** Ninguno: el texto ya no tiene espacios en blanco. La fecha de inicio queda confirmada el 20 de septiembre de 2026 y el Apéndice Uno (Anexo Tres) se adjunta con los proveedores nombrados, en congruencia con los Modelos de Lenguaje Autorizados de la Cláusula Primera.
- **Validación de Sistemas.** En el borrador, María Fernanda Uriostegui pidió a Miguel Martínez validar cuatro puntos técnicos de EL CLIENTE: las aportaciones del Anexo Uno (C450), los requerimientos de integración (C103) y la entrega del código fuente y los repositorios (C297, C308). Es una validación interna de Sports World, no un pendiente de EL PRESTADOR; conviene cerrarla en la sesión de negociación.
- **Seguro de responsabilidad.** Con el tope pactado, cotizar una póliza de responsabilidad profesional o cibernética es opcional; no está en el Contrato.

6 · Comentarios del borrador y entrada que los responde

COMENTARIO	ENTRADAS	COMENTARIO	ENTRADAS	COMENTARIO	ENTRADAS
C8	C-01	C9	C-01	C26	C-04
C27	C-04	C38	C-63	C39	C-63
C68	C-69	C69	C-69	C73	C-08
C76	C-72	C77	C-72	C87	C-10, C-72
C88	C-10, C-72	C91	C-10	C102	C-72
C103	C-39, C-72	C105	C-72	C106	C-72
C107	L-04, C-12	C110	C-13	C111	C-13
C124	C-14, C-71	C125	C-14, C-71	C219	C-18
C220	C-18	C223	C-16	C224	C-16
C225	C-16	C226	C-17	C227	C-17
C233	C-18	C234	C-18	C237	C-18
C238	C-18	C242	C-18	C243	C-18
C246	C-18	C247	C-18	C257	C-20
C258	L-06, C-20, C-21, C-22	C279	C-02, C-24, C-70	C280	C-02, C-24, C-70
C294	C-25	C297	C-25	C300	C-25
C305	C-25	C308	C-25	C311	C-25
C317	C-27	C318	C-27	C323	C-26
C337	C-19, C-26	C346	C-28	C347	C-28
C361	C-29	C449	C-39	C450	C-39
C451	C-39, C-69	C452	C-69	C453	C-69
C457	C-40	C460	C-40	C477	C-42, C-43, L-11
C480	C-42, C-43, L-11	C769	C-63	C770	C-63
C771	C-65	C772	C-65	C792	C-67

COMENTARIO	ENTRADAS	COMENTARIO	ENTRADAS	COMENTARIO	ENTRADAS
C820	C-12, C-68	C821	L-04, C-12, C-68	C829	C-14, C-71
C830	C-14, C-71				

7 • Método y límites

- La versión marcada se generó por comparación mecánica, palabra por palabra, entre el borrador de EL CLIENTE con todos sus cambios aceptados y el texto de la V4.4; las notas reproducen este registro. No se editó a mano.
- La V4.4 se construyó sobre la V4.3 del depósito (contrato.es.md) con las decisiones de este registro; los tres documentos contractuales del depósito no se modificaron.
- Las citas legales (Código Civil Federal 1840, 1847, 2110, 2111; Ley Federal del Derecho de Autor 83 y 103; LFPDPPP del 20 de marzo de 2025; CFF 15-D) se verificaron contra los textos vigentes publicados por la Cámara de Diputados el 9 de septiembre de 2026, según consta en el dictamen.
- Documento de negociación preparado con asistencia de inteligencia artificial; no sustituye la validación de un abogado con cédula.